

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1154/2533

นายวิสูตร พงโคธร

โจทก์

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

จำเลย

นายวิสูตร พงโคธร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะ ประเด็นข้อ 8 หน้าที่ 9 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เงินโบนัสถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง จำเลยไม่มีสิทธินำเงินโบนัสของโจทก์ไปหักชำระหนี้เพราะขัดกับประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 30 ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า การที่ โจทก์ไปฝึกอบรมตามฟองเป็นการไปปฏิบัติงานต่างประเทศตามข้อบังคับของจำเลย นั้นพิเคราะห์คำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์แล้วเห็นว่า เป็นการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงที่ จะนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่รับอุทธรณ์ส่วนนี้โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ เมื่อสรุปประเด็นทั้งหมดแล้วเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่โจทก์เดินทางไปต่าง ประเทศนั้น เป็นการปฏิบัติงานตามคำสั่งและระเบียบข้อบังคับของจำเลยหรือไม่อีก ประการหนึ่งตามอุทธรณ์ในประเด็นข้อที่ 5 หน้าที่ 9 นั้น ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาคดีในปัญหาข้อนี้ตามที่จำเลยฟ้องแย้งหรือไม่ อย่างไร ก็ตามหากศาลฎีกาฟังว่าตามประเด็นข้อที่ 1,2,3 และ 5 นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็ ขอได้โปรดวินิจฉัยถึงประเด็นทั้ง 4 ข้อดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการ ศึกษาและประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ทั้ง 5 ประเด็นด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 68)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์คืนเงินค่าใช้จ่าย สมทบตามคำสั่งที่ 660/2531 ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 และให้จำเลยชำระ เงินโบนัสประจำปี พ.ศ. 2530 และพ.ศ. 2531 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตั้งแต่วันที่จำเลยผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ จำเลย ให้การและฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ชำระเงินยืมทดลอง จำนวน 359,981.49 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ จำเลย

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 56)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์โดยยกเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับการที่โจทก์ไปฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศขึ้นอ้าง เพื่อให้ศาลฎีการับฟังว่าโจทก์ลาไปต่างประเทศเพื่อ ปฏิบัติงานในต่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ที่ฟังว่าจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์ลาไปฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศตามที่โจทก์ได้รับทุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน หาใช่เป็นการที่จำเลยสั่งให้โจทก์เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นค่าใช้

จ่ายในการเดินทางหรือไม่ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์โดยยกเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับการที่โจทก์ไปฝึกอบรม  
และดูงานต่างประเทศขึ้นอ้าง เพื่อให้ศาลฎีการับฟังว่าโจทก์ลาไปต่างประเทศเพื่อ  
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง  
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ที่ฟังว่าจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์ลาไปฝึกอบรม  
และดูงานต่างประเทศตามที่โจทก์ได้รับทุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน หา  
ใช่เป็นการที่จำเลยสั่งให้โจทก์เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อ  
เท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่าย  
จ่ายในการเดินทางหรือไม่ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |